

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6206/2538

นางสาว ทิพย์อาภรณ์ พรน้ำทิพย์โสภา

นาย วชร จิระพงศ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 209, มาตรา 226 (1), มาตรา 229

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ภายหลังที่ได้พิพากษาคดีแล้วมิใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) โจทก์ต้องอุทธรณ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่ง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งพร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาในวันที่เกินกำหนด 1 เดือนอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน 2 แปลง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว และพิพากษาใหม่จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ตามฟ้อง

ระหว่างการบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ได้พิพากษาคดีแล้ว จึงไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) โจทก์ต้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่ง แต่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งพร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2534 จึงเกิน 1 เดือน ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ